

Unidad 2



El sistema fiscal

Ampliación de
itinerario personal
para la empleabilidad



Índice



2.1. La empresa y su entorno

2.1.1. Entorno empresarial

2.2. Gestión administrativa de una empresa

2.2.1. El presupuesto

2.2.2. El pedido

2.2.3. El albarán

2.2.4. La factura

2.2.5. Proceso de pago y cobro

2.2.6. El plan de tesorería

2.3. El sistema tributario

2.3.1. Clases de tributos. Impuestos, tasas y contribuciones especiales

2.4. Obligaciones fiscales de las empresas

2.4.1. Declaración censal

2.4.2. Impuesto de Actividades Económicas

2.4.3. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

2.4.4. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

2.4.5. Impuesto sobre Sociedades



Introducción

Administrar una empresa implica hacer frente a una serie de trámites y gestiones documentales necesarias para que los procesos de compraventa se ejecuten en tiempo y forma, respetando las directrices legalmente establecidas en cada caso. De manera paralela, las empresas han de cumplir con las obligaciones fiscales que les correspondan, tanto a nivel económico como administrativo.

La fiscalidad es un asunto crucial, que afecta a todas las organizaciones, independientemente de su tamaño o sector. Comprender cómo funcionan los tributos es esencial para la planificación financiera y la toma de decisiones estratégicas. En esta unidad se pretende poner en evidencia que la fiscalidad no solo influye en la rentabilidad, sino también en la capacidad para competir en el mercado global. Para gestionar eficazmente las responsabilidades fiscales, las empresas deben mantenerse actualizadas en materia de nueva legislación y regulaciones fiscales, para evitar sanciones, aprovechar oportunidades de ahorro, minimizar riesgos y maximizar beneficios.

Al finalizar esta unidad

- + Entenderemos el valor de las empresas.
- + Sabremos los componentes que integran el entorno empresarial.
- + Aprenderemos a trabajar con la documentación administrativa habitual que se utiliza en la compraventa.
- + Conoceremos los distintos tipos de tributos que existen.
- + Profundizaremos en las obligaciones fiscales que toda empresa debe afrontar.



2.1.

La empresa y su entorno

Las empresas son imprescindibles en la sociedad, ya que tienen atribuidas una serie de funciones:

- > **Creación de valor.** La producción de bienes y servicios requiere la transformación de materias primas y factores productivos. Es así como se consiguen productos finales o semielaborados a los que se ha añadido utilidad. Esta utilidad reside en su capacidad para satisfacer necesidades sociales y productivas. En definitiva, la transformación crea valor en el producto inicial por la utilidad adquirida para satisfacer necesidades.
- > **Asunción de riesgo.** La creación de valor lleva aparejada, de manera implícita, la asunción de riesgos. Las inversiones previas que hay que realizar para poder producir los bienes y servicios sitúan al empresario en una posición de incertidumbre, puesto que esta dotación económica inicial solo retornará en forma de beneficios si consigue vender sus productos en una cantidad y precio determinados.
- > **Función social.** Como se ha explicado más arriba, las empresas contribuyen a la cobertura de necesidades sociales, lo que repercutirá en el bienestar general, la calidad de vida y el progreso. Además, en la producción de bienes y servicios es ineludible la participación del factor trabajo, es decir, generar empleo. Es así como los trabajadores obtienen poder adquisitivo y capacidad de consumo, creando un ciclo que se retroalimenta.
- > **Productividad.** El proceso de producción debe coordinarse de manera exhaustiva si se quiere disponer de los bienes y servicios en condiciones satisfactorias. La organización de los factores productivos (recursos, trabajo y capital), de la que se responsabiliza el empresario, se orienta hacia la realización de todas las tareas bajo procedimientos que propicien una correcta producción de los bienes y/o servicios.



PARA APRENDER MÁS

¿Cómo se crea valor en un producto?

Imagina la fabricación de un jersey. Lo primero que se hace es recoger la materia prima, en este caso, la lana. Una vez esquilada de la oveja, su valor es bajo, puesto que no tiene un uso práctico inmediato. Se requiere un proceso de transformación que dé como resultado el ovillo de lana. La empresa que lo genera ya está añadiendo valor al producto, otorgándole utilidad. Por este motivo, el ovillo de lana es más caro que la lana virgen recién esquilada. El ovillo será adquirido por la empresa fabricante de ropa, que será quien tiña y trate el producto para confeccionar el jersey, un producto final que satisface cierta necesidad social.



2.1.1. Entorno empresarial

El entorno de la empresa se compone de todos los factores, ya sean perjudiciales o beneficiosos, que están a su alrededor y le afectan. Dichos factores han de tenerse en cuenta durante la toma de decisiones, dado su impacto en el desarrollo de la realidad empresarial. Se distinguen dos entornos:

Entorno general

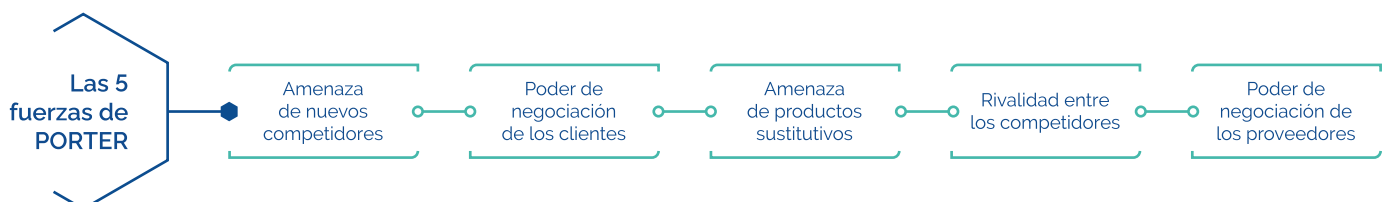
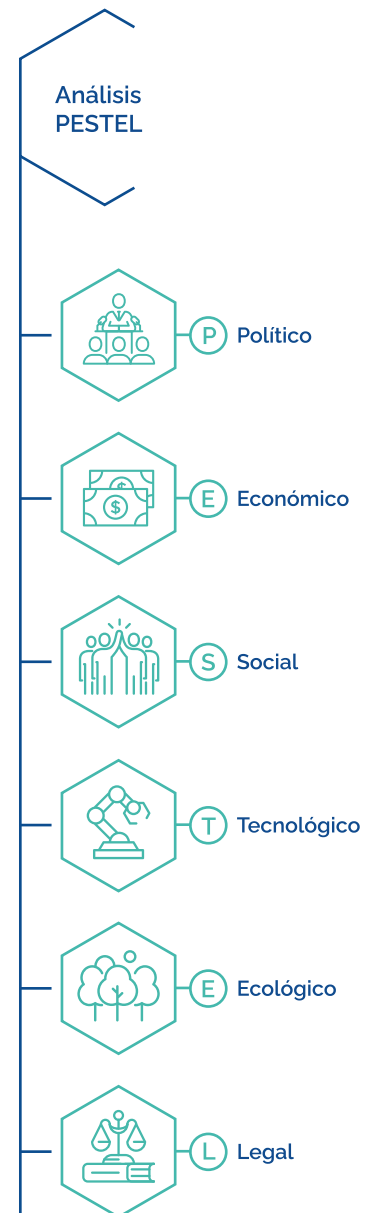
Se trata de factores que afectan por igual a todas las empresas que operen en un mismo espacio geográfico. Su valoración se realiza mediante el **análisis PESTEL**, que contempla las principales variables del macroentorno:

- > **Políticas:** estabilidad gubernamental, infraestructuras proyectadas, fiscalidad...
- > **Económicas:** inflación, política monetaria, desempleo...
- > **Sociales:** demografía, educación, estilo de vida...
- > **Tecnológicas:** canales de comunicación, maquinaria, I+D+I...
- > **Ecológicas:** energía, concienciación ambiental, restricción de emisiones...
- > **Legales:** normativa contable, legislación laboral, salubridad...

Entorno específico

Agrupar aquellos factores que afecten a empresas con actividad, características y sector común, ubicadas en un espacio geográfico acotado. Es posible acometer su análisis a través del método planteado por Michael Porter, que distinguía cinco fuerzas fundamentales en el microentorno:

- > **Amenaza de nuevos competidores:** se mide por las barreras de entrada existentes en el sector, como podrían ser altos requisitos económicos o licencias de actividad.
- > **Poder de negociación de los clientes:** depende del número de alternativas, la diferenciación del producto, el coste del cambio o el volumen de pedidos.
- > **Poder de negociación de los proveedores:** depende de la exclusividad del producto, la concentración del sector, las características del pedido, etc.
- > **Rivalidad entre los actuales competidores:** varía según la cantidad de empresas competidoras, el equilibrio de fuerzas o el crecimiento del sector.
- > **Amenaza de productos sustitutivos:** existencia de bienes o servicios que podrían cumplir la misma función que el ofertado por la empresa, sin que exista una gran diferencia que afecte a las preferencias del consumidor.





2.2.

Gestión administrativa de una empresa

El acto de compraventa da comienzo a una cadena de emisión de documentos administrativos que es necesario conocer para comprender y manejar adecuadamente el **flujo común de la documentación de compraventa**.

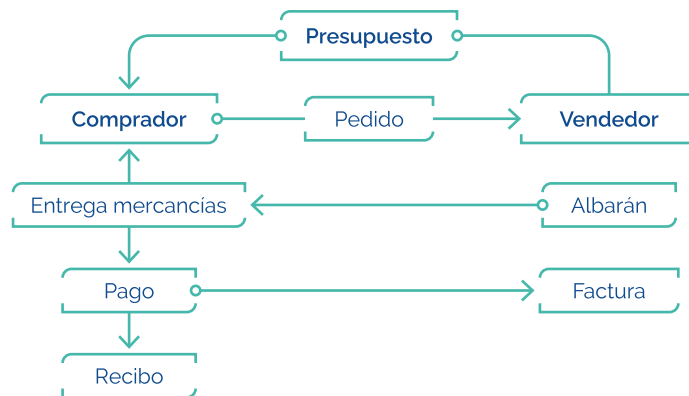


Imagen 1. Flujo común de la documentación de compraventa

2.2.1. El presupuesto

Es el documento expedido por el vendedor en el que se deja constancia de la oferta de un determinado bien o servicio y sus condiciones de entrega. Tiene la validez de un contrato de compraventa y es vinculante para la parte compradora una vez que lo acepte, mediante firma del documento o de forma tácita, según se disponga.

PRESUPUESTO				
Empresa		Cliente		
Nombre	Nombre			
Dirección	Dirección			
Teléfono	Teléfono			
Email	Email			
Nº PRESUPUESTO: X		FECHA: XX/XX/XX		
Concepto	Cantidad	Precio	% Dto.	Total
Suma				
% IVA			21	
Total presupuesto				
Forma de pago				
Conforme el cliente				
Firma y sello				

Imagen 2. Ejemplo de presupuesto



2.2.2. El pedido

Es el documento emitido por el comprador con una petición de adquisición de bienes o servicios a un proveedor, pudiendo añadir las condiciones pactadas en cuanto a precio, descuentos o forma de pago. Se trata de un documento independiente del presupuesto, por lo que no es necesario que haya un presupuesto previo para poder emitir un pedido. Es de obligada elaboración para el comprador y vinculante para el vendedor en el momento en que lo acepte.

El pedido no es un documento regulado oficialmente, por lo que su contenido es decidido por el vendedor. No obstante, suele estar bastante estandarizado y requiere unos datos mínimos. Un detalle común es que el precio se indica sin IVA, por lo que debe aparecer la expresión «IVA no incluido». De lo contrario, se entenderá que en el precio sí está incluido el IVA.

EMPRESA

PEDIDO N° X

Fecha de emisión: XX/XX/XX

Datos del cliente:

CONDICIONES

Dirección de entrega: Forma de pago:

Fecha de entrega:

Gastos de envío: Descuento:

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Firma del cliente:	Total pedido: IVA no incluido		

Imagen 3. Ejemplo de nota de pedido





2.2.3. El albarán

También llamado nota de entrega, es el documento que emite el vendedor para acreditar la descripción de las mercancías entregadas. Es decir, sirve como justificante de la entrega y recepción correcta de un pedido. Normalmente, se expiden al menos un original y una copia. El original debe ser firmado por el comprador al recibir las mercancías y devuelto al vendedor para que emita la factura. Al firmarlo, el comprador declara la conformidad con lo recibido, por lo que debería verificar:

- > Que la mercancía es la solicitada (características y cantidad).
- > Que la mercancía es la que figura en el albarán.
- > Que la fecha de recepción es la pactada en el pedido, junto a otros detalles.

Su principal utilidad es la de acreditar tanto la salida de la mercancía del almacén del vendedor como la entrega en el almacén del cliente.

ALBARÁN N° X		DEL PEDIDO N° X	
Fecha de emisión del pedido: XX/XX/XX			
Empresa	Datos del cliente:		
.....	Nombre		
.....	Dirección		
.....	Teléfono		
.....	Email		
CONDICIONES			
Dirección de entrega:		Forma de pago:	
Gastos de envío:		Descuento:	
Descripción	Cantidad	Precio	Total
Firma del cliente:	Fecha de entrega: XX/XX/XX	Total albarán: IVA no incluido	

Imagen 4. Ejemplo de albarán

2.2.4. La factura

Es un documento obligatorio, de carácter mercantil, que acredita legalmente la compraventa de un bien o la prestación de un servicio. En este caso, su contenido sí está regulado legalmente. Sus objetivos son:

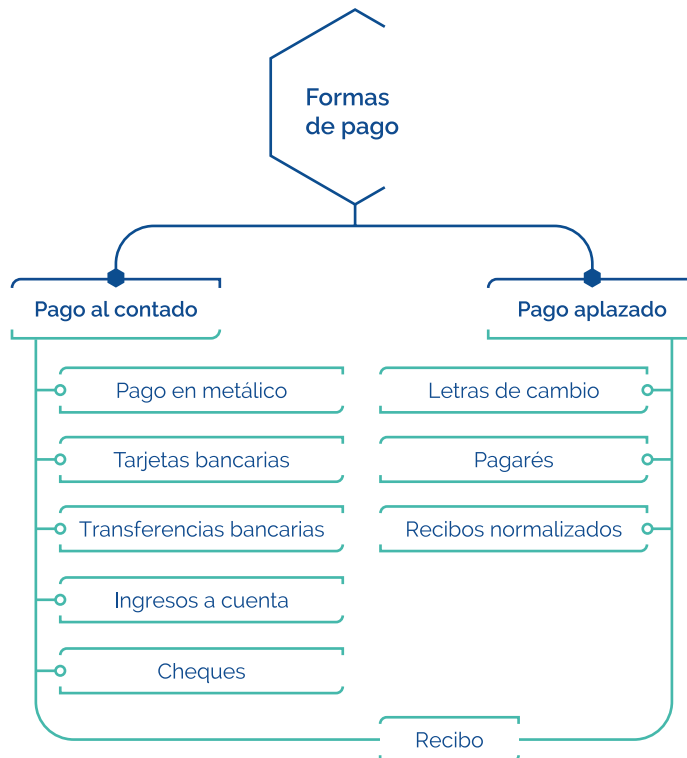
- > Justificar la operación realizada.
- > Ser el medio de repercusión del IVA.





2.2.5. Proceso de pago y cobro

La principal obligación de un comprador es el pago del precio de la mercancía. Este pago puede producirse al contado (cuando la mercancía es entregada) o aplazado (en un momento posterior acordado entre proveedor y cliente).



Pago aplazado

El abono del precio de la operación no se produce en el mismo momento de la entrega, sino en un plazo de tiempo más amplio. A continuación, se definen las formas de pago aplazado más extendidas:

- > **Letra de cambio.** Es un documento formal que incorpora una orden de pago, por la que una persona ordena pagar una determinada cantidad de dinero al poseedor de esta a su vencimiento. Su característica principal es que el derecho de cobro se puede transmitir a un tercero, de modo que quien generó la orden de pago recibirá el dinero por adelantado de esta tercera persona, menos una comisión (el beneficio que saca la tercera persona por quedarse con la letra de cambio). Posteriormente, esta tercera persona o entidad será la encargada de cobrar la letra.
- > **Pagaré.** La Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, regula el pagaré como un documento en el que una persona contrae el compromiso de pagar a otra un importe en una fecha de vencimiento determinada. Entre los requisitos exigidos para la expedición del pagaré se encuentran la inclusión del término "Pagaré" en el encabezado, la especificación de la cuantía por abonar y la fecha límite para hacerlo, la identificación de las partes, la firma del deudor y la fecha y el lugar en el que se emite el documento.



- > **Recibo normalizado.** Consiste en domiciliar en una entidad bancaria los pagos que se han de realizar de manera periódica. Para ello, se autoriza por escrito a la entidad bancaria el cobro de estos recibos con cargo a la cuenta corriente correspondiente.

RECIBO		
Número	Localidad de expedición	Importe
Fecha de expedición		Vencimiento
Recibo en concepto de:		
Pagadero en (Banco o caja)	Oficina	Nº de cuenta
Nombre y domicilio del pagador:		Firma y nombre del expedidor

Imagen 6. Modelo de recibo

2.2.6. El plan de tesorería

El plan de tesorería es el documento que recoge los cobros y pagos que tiene previstos una empresa, en base a las operaciones que va a realizar a corto plazo. Los cobros son entradas de dinero en la empresa, mientras que los pagos son salidas. Esta herramienta permite anticipar el flujo de dinero que se necesitará en caso de déficit o si, por el contrario, existe superávit.

- > En caso de **déficit**, haría falta más líquido del que proporciona la actividad de la empresa, por lo que conviene analizar la necesidad de financiarse mediante un crédito o similar.
- > Si hay un **superávit** de tesorería, la empresa estará en condiciones de invertir el sobrante para rentabilizar el dinero no utilizado.

Es imprescindible que la empresa tenga suficiente dinero para hacer frente a sus obligaciones. A través del plan de tesorería, se podrán conocer anticipadamente las necesidades futuras y actuar en consecuencia. En su elaboración, se recogen en un cuadro, por separado:

- > Las **entradas** de dinero en efectivo previstas por mes (cobros).
- > Las **salidas** de dinero en efectivo previstas por mes (pagos).

Además, en la última fila de cada mes, se calculará la diferencia entre los cobros y los pagos. Así, se verá fácilmente si habrá déficit o superávit. Los planes de tesorería se pueden realizar por periodos mensuales, semestrales o anuales, según el plazo que le interese estudiar al empresario en cada momento.



2.3.

El sistema tributario

Para que se pueda cubrir el gasto público que acometen todas las administraciones, es necesario que existan unos **ingresos públicos**. Dichos ingresos se obtienen por varias vías:

- > Mediante la extracción o expropiación, derivadas del poder de sanción (multas o penas) y del poder fiscal (tasas, contribuciones especiales e impuestos).
- > Ingresos contractuales que recibe el Estado por la prestación de servicios.
- > Donaciones.
- > A través de la emisión de deuda pública, el Estado puede pedir dinero prestado en el mercado de deuda.

Para la gestión de estos ingresos se creó, en 1992, la **Agencia Tributaria**, una entidad de derecho público adscrita al Ministerio de Hacienda. Su misión es aplicar el sistema tributario y hacer cumplir el artículo 31 de la Constitución, según el cual todos los ciudadanos han de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica. De dicho artículo también se extraen los cinco principios del sistema tributario español:

- > **Equidad:** todos los españoles son iguales frente a sus obligaciones fiscales.
- > **Justicia:** cuando se determine el importe de los tributos, se deberá tener en cuenta la capacidad económica individual de cada persona.
- > **Progresividad:** la carga fiscal será más alta para aquellos que tengan mayores niveles de renta.
- > **No confiscatoriedad:** los tributos no pueden expropiar la renta o el patrimonio gravados.
- > **Legalidad:** el Estado debe regular los tributos a través de las leyes.

En cuanto a las normas tributarias, teniendo en cuenta la organización territorial, se diferencia:

- > **Normativa de ámbito estatal** (leyes estatales que afectan a todo el territorio nacional).
- > **Normativa de ámbito autonómico** (están sujetos a ella los ciudadanos de esa comunidad autónoma).
- > **Normativa de ámbito local** (regulan los tributos municipales).



2.3.1. Clases de tributos. Impuestos, tasas y contribuciones especiales

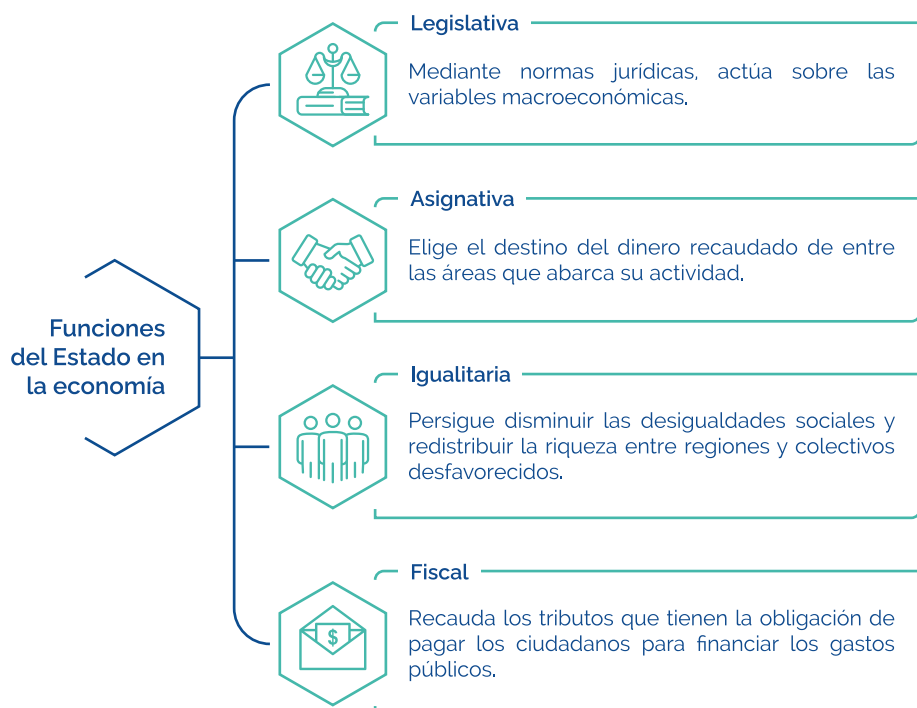
Los **tributos** son prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública, como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Atendiendo a esta definición, el tributo es:

- > Una obligación pecuniaria (se abona con dinero y no con bienes o servicios).
- > Una obligación a favor de una entidad pública.
- > Una obligación surgida de un hecho imponible que está definido por una norma con rango de ley.
- > Una obligación que genera ingresos públicos y Derecho público, puesto que se destina a sufragar a las Administraciones Públicas y se regula con normas de carácter público.

Tributos y su finalidad socioeconómica

Los tributos, además de ser el medio para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, se utilizan como instrumento de la política económica general, atendiendo siempre a los principios y fines contenidos en la Constitución. Para su tutela, el Estado articula el **sistema tributario**, una estructura que combina normas, instrumentos y medios de distinta clase dirigidos a organizar y recaudar los tributos exigidos a ciudadanos y empresas. Por tanto, es un componente trascendental de la economía española.

Su intervención en la economía convierte al Estado en uno de los grandes agentes económicos, adquiriendo cuatro funciones básicas:





Tipos de tributos: tasas, contribuciones especiales e impuestos

Existen tres tipos de tributos:

Tipos de tributos		
Impuestos	Contribuciones especiales	Tasas
Pagos sin contraprestación directa que se dedican a la financiación general del gasto público.	Pagos con contraprestación directa y comunitaria. Derivan del aprovechamiento especial del dominio público o de un beneficio o mayor valor de los propios bienes causado por una obra o servicio público.	Pagos por una contraprestación directa y personal. Son servicios y trámites obligatorios o prestados en exclusiva por la administración a un ciudadano.

Un ejemplo de cada uno ellos:

- > **Impuesto:** abono del IVA cada vez que se compra un producto.
- > **Contribución especial:** mejora del alumbrado de una calle que beneficia a los propietarios de las viviendas allí ubicadas.
- > **Tasa:** pago que se realiza para renovar el DNI.





2.4.

Obligaciones fiscales de las empresas

El comienzo de una actividad empresarial ocasiona una serie de **obligaciones fiscales** que varían según la forma jurídica de la empresa. Algunas deben cumplirse antes del comienzo de la actividad, mientras que otras se realizan durante su desarrollo e, incluso, una vez concluida.

El resumen de las obligaciones fiscales que surgen al realizar actividades económicas se puede resumir en la siguiente tabla:

	Obligaciones fiscales		
	Personas físicas	Personas jurídicas	Entidades sin personalidad jurídica
Antes de iniciar la actividad. Declaración censal (alta, solicitud NIF): modelos 036/037	☒	☒	☒
Durante la actividad. Declaración censal (modificación): modelos 036/037	☒	☒	☒
IAE: modelos 840,848	☐	☒	☒
		En determinados casos se debe consultar	
IRPF: modelos D-100, 130, 131	☒	☐	☒
		Régimen de atribución de rentas	
Retenciones: modelos 111, 190	☒	☒	☒
IS: modelos 202, 222, 200, 220	☐	☒	☒
IVA: modelos 303, 309	☒	☒	☒
Declaración anual de operaciones con terceros modelos 347	☒	☒	☒
Después de la actividad. Declaración censal (baja): modelos 036/037	☒	☒	☒
IAE (baja): modelo 840	☐	☒	☒



2.4.1. Declaración censal

Quienes vayan a realizar actividades u operaciones empresariales o profesionales deben solicitar, antes de su inicio, la inscripción en el **Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores**. Este censo forma parte del Censo de Obligados Tributarios de la Agencia Tributaria e incluye a todas las personas físicas, jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades profesionales o empresariales, hagan abono de rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta o realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetos a IVA operando por quienes no actúen como empresarios o profesionales.

El alta en este censo sirve para:

- > Solicitar el NIF.
- > Identificar la actividad empresarial.
- > Comunicar el régimen aplicable de IVA e IRPF.
- > Solicitar que se incorpore a la persona o entidad en el registro de operadores intracomunitarios o de devolución mensual de IVA.
- > Informar de cualquier modificación que se realice para que la Agencia Tributaria esté al tanto. En caso de cese de la actividad, se presentará la declaración de baja.

2.4.2. Impuesto de Actividades Económicas

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es un impuesto local, personal y directo que grava el ejercicio de actividades económicas en el territorio nacional. Hay tres tipos de cuotas, dependiendo del ámbito en el que se desarrolle la actividad:

- > **Cuotas mínimas municipales:** permite el ejercicio de la actividad en el término municipal de la localidad.
- > **Cuotas provinciales:** permite el ejercicio de la actividad en la provincia correspondiente. En las islas de los archipiélagos canario y balear que tengan asignada cuota provincial, se satisfará el 50 % del importe.
- > **Cuotas nacionales:** permite el ejercicio de la actividad en todo el territorio español.

Están exentas de este impuesto:

- > Las personas físicas.
- > Las sociedades y entidades con una cifra de negocio inferior a 1.000.000€ en el penúltimo año anterior al del devengo.
- > El Estado y los organismos públicos.
- > Aquellas empresas que acaban de iniciar su actividad económica, durante los dos primeros periodos impositivos.



2.4.3. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es el tributo indirecto que **grava el consumo**. Sus características principales son las siguientes:

- > Recae sobre el consumo de bienes y la prestación de servicios, afectando a todos los consumidores finales por igual.
- > Grava todo el proceso productivo.
- > Grava las operaciones realizadas por empresarios y profesionales vinculadas al ejercicio de su actividad.
- > Las empresas y profesionales deben ingresar en Hacienda el IVA que han cobrado a sus clientes y realizar las deducciones del IVA pagado por su actividad profesional o empresarial.

NOTA

Este impuesto se aplica en el territorio peninsular y las Islas Baleares. Están excluidas Ceuta y Melilla (no son territorio aduanero de la UE) y las Islas Canarias (quedan fuera de la armonización del IVA), ya que tienen sus propios impuestos indirectos. Además, cabe destacar que la gestión del IVA en los territorios forales de Navarra y País Vasco está cedida a los gobiernos autonómicos.

En el ámbito empresarial, a la hora de declarar se diferencian dos tipos de IVA:



En consecuencia, para realizar la **liquidación del IVA** se emplea una operación muy sencilla:

$$\text{IVA repercutido} - \text{IVA soportado}$$

El resultado de la anterior fórmula nos indica la cantidad a pagar y quién debe abonarla:





Para el procedimiento de deducción, habrá que tener en cuenta:

- > **No se pueden deducir** las cuotas soportadas por:
 - » Adquisiciones de vehículos turismo, con excepción de los que se destinan con exclusividad para el transporte de mercancías, viajeros o enseñanza de conductores (autoescuelas).
 - » Gastos de atención a clientes.
 - » Adquisición de joyas, alhajas y piedras preciosas.
 - » Espectáculos y servicios de carácter recreativo.
- > **El plazo de deducción** del IVA soportado es de 4 años.

Los empresarios y profesionales están obligados a realizar sus declaraciones-liquidaciones en los modelos y periodos de liquidación que establece el Ministerio de Economía y Hacienda. No obstante, hay dos grupos de operaciones que están exentas de IVA:

- > **Exenciones plenas:** aquellas en las que el IVA no se traslada al consumidor final y la empresa puede deducírselo en sus adquisiciones de bienes o servicios (por ejemplo, en la comercialización dentro la UE).
- > **Exenciones limitadas:** las empresas no repercuten el IVA, pero tienen que pagarlo a sus proveedores. Es decir, el IVA no se traslada al consumidor final pero la empresa sí debe pagarlo a sus proveedores y acreedores (por ejemplo, en los servicios educativos y sanitarios).

Además, se han establecido dos regímenes:

> **Régimen general:**

» **¿A quién se aplica?**

A los sujetos pasivos del IVA, cuando no sea de aplicación ninguno de los regímenes especiales y cuando se haya renunciado o se quede excluido del régimen simplificado o del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.

» **¿En qué consiste?**

Quien realice entregas de bienes y prestaciones de servicios repercutirá el tipo impositivo de IVA que corresponda al importe de la operación, salvo que esté exenta o no sujeta.

- + General: 21%
- + Reducido: 10%
- + Superreducido: 4%

Los proveedores de bienes y servicios les habrán repercutido el IVA correspondiente.

Se debe calcular e ingresar cada trimestre o mes la diferencia entre el IVA devengado (el que repercute a los clientes) y el IVA soportado deducible (el que repercuten los proveedores).

¿SABÍAS QUÉ?

El sujeto pasivo no es lo mismo que el contribuyente. Mientras que el sujeto pasivo es quien ingresa el impuesto en Hacienda, el contribuyente es el que paga el impuesto, es decir, quien ha adquirido el bien o servicio.



> Regímenes especiales:

» Voluntarios:

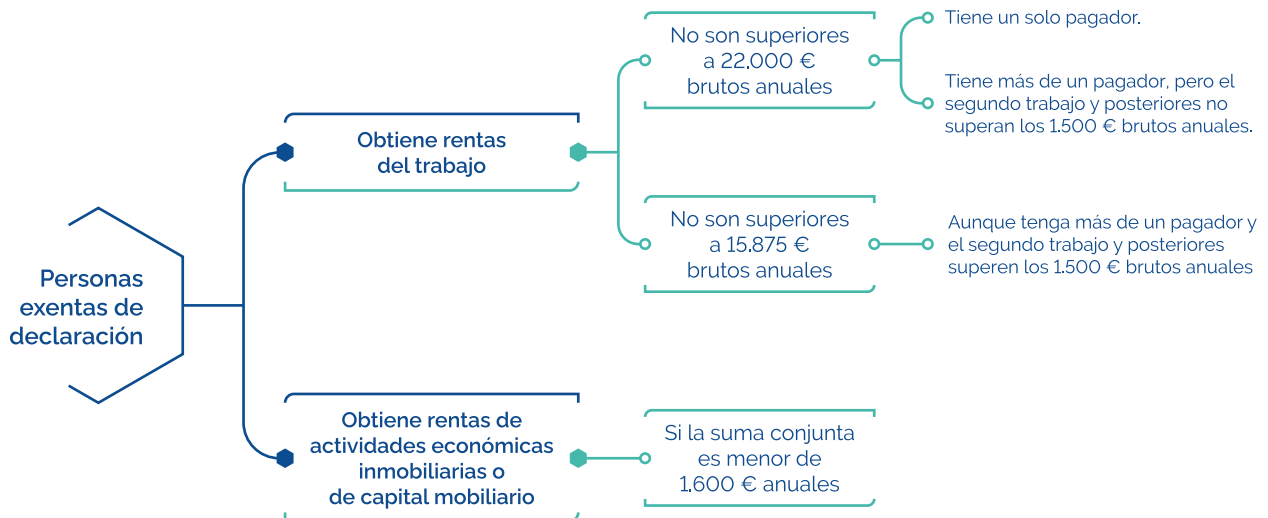
- + Régimen simplificado.
- + Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.
- + Régimen especial de bienes usados, objetos de arte y antigüedades.

» Obligatorios:

- + Recargo de equivalencia.
- + Régimen especial de las agencias de viaje.

2.4.4. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un impuesto personal, progresivo y directo. Los sujetos pasivos son los contribuyentes que en el año de ejercicio del impuesto hayan obtenido rentas y residan en territorio nacional. Quedarían exentas las personas que cumplan las siguientes condiciones:





Naturaleza y ámbito de aplicación

El hecho imponible del IRPF es la obtención de rentas por parte de personas físicas que residan en el territorio nacional. Existen diversos tipos de rentas:

- > **Rendimientos del trabajo:** ingresos que se consiguen al desarrollar una actividad profesional, como consecuencia de una relación laboral.
- > **Rendimientos de actividades económicas:** se obtienen por el trabajo personal o por inversiones (desarrollo de una actividad para producir o distribuir bienes y servicios).
- > **Rendimientos por el capital inmobiliario:** ingresos obtenidos por el alquiler de un inmueble.
- > **Rendimientos por el capital mobiliario:** rentas obtenidas por los intereses de los productos financieros (cuentas bancarias, bonos, etc.)
- > **Ganancias y pérdidas patrimoniales:** variaciones del patrimonio del sujeto pasivo.

El ámbito de aplicación del impuesto es todo el territorio nacional, sin perjuicio de los acuerdos económicos contemplados en la ley para País Vasco, Navarra, Canarias, Ceuta y Melilla.

Formas de estimación de la renta

Para el cálculo del impuesto primero se debe conocer:

- > **La base imponible,** compuesta por las rentas totales del contribuyente, cuyo cálculo se ajusta a lo estipulado en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- > **La base liquidable,** que es la cantidad que finalmente es sometida al gravamen. Resulta de aplicar a la base imponible las deducciones o reducciones correspondientes. También existe un mínimo familiar y personal exento, pues es la cantidad que se destina a cubrir las necesidades vitales del sujeto, así como de las personas que dependen de él.

Los tipos impositivos del IRPF que se aplican sobre la base liquidable son progresivos, lo que significa que gravan en un mayor porcentaje las cuantías de renta más altas.





Conviene señalar que las CC.AA. tienen asignada la gestión de la mitad del impuesto, por lo que fijan sus propios tipos impositivos para cada tramo de renta. También establecen sus propias deducciones.

En el siguiente cuadro se puede apreciar el porcentaje aplicado a cada tramo de renta, tomando como ejemplo la Región de Murcia:

Tramos de IRPF de la Región de Murcia			
Tramos IRPF 2024	Tipo autonómico	Tipo estatal	Tipo total
De 0 hasta 12.450 €	9,5 %	9,5 %	19 %
De 12.450 euros a 20.199 €	11,2 %	12 %	23,2 %
De 20.200 euros a 35.199 €	13,3 %	15 %	28,3 %
De 35.200 euros a 59.999 €	17,9 %	18,5 %	36,4 %
De 60.000 euros a 299.999 €	22,5 %	22,5 %	45 %
A partir de 300.000 €		24,5 %	47 %

Las **retenciones** son las cantidades que los pagadores de algunas rentas deben inmovilizar al sujeto pasivo para ingresar dicha cantidad en la Administración tributaria, anticipando la cuota del impuesto que el sujeto debe pagar.

En consecuencia, los **ingresos a cuenta** son las cantidades ingresadas en la Administración tributaria por el pagador de determinadas rentas, por estar así establecido en la ley, como anticipo de la cuota del impuesto que ha de pagar el perceptor.

2.4.5. Impuesto sobre Sociedades

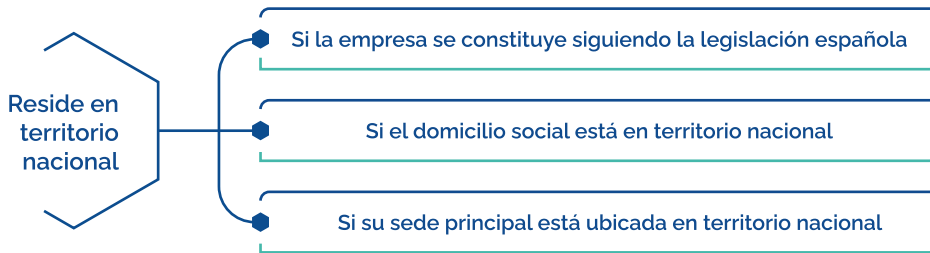
El Impuesto sobre Sociedades (IS) es un tributo con condición personal y carácter directo que grava la ganancia de rentas por parte de empresas, entidades jurídicas y algunas entidades no jurídicas residentes en territorio nacional. Por tanto:

- > Tiene carácter directo porque grava la renta como manifestación directa de la capacidad económica del sujeto pasivo.
- > Su naturaleza es personal porque tiene en cuenta determinadas circunstancias particulares de cada contribuyente a la hora de concretar la cuantía que está obligado a satisfacer.

El IS **grava los beneficios** de las empresas y su ámbito de aplicación es todo el territorio nacional, aunque cabe señalar que no es igual en todo el territorio, dado que País Vasco, Navarra, Canarias, Ceuta y Melilla tienen acuerdos económicos diferentes.



Se considera que una empresa tiene residencia en territorio nacional cuando se encuentra en alguno de los siguientes casos:



Están en la obligación de presentar la **declaración del IS** todos los contribuyentes afectados por este impuesto, con independencia de que hayan desarrollado o no actividades durante el período impositivo y de que se hayan obtenido o no rentas sujetas a gravamen. Por ende, situaciones como que la organización esté inactiva o que siendo activa no haya generado rentas sujetas a tributación no eximen de la obligación de presentar la declaración.

Período impositivo

Resumen: período impositivo (Fuente: Agencia Tributaria)	
¿Cuál es el período impositivo del IS?	La duración del período impositivo nunca superará los 12 meses. Puede ser:
	+ Doce meses:
	+ Inferior a doce meses, en caso de:

La duración del período impositivo nunca superará los 12 meses. Puede ser:

+ **Doce meses:**

- > Coincidentes con el año natural.
- > No coincidentes con el año natural.

+ **Inferior a doce meses, en caso de:**

- > Creación o extinción de la empresa.
- > Cambio de residencia de la empresa.
- > Transformación de la forma jurídica.

Siempre se presenta una declaración independiente por cada período impositivo.

Tipo impositivo

El tipo de gravamen general es del **25%**. Los tipos de los gravámenes especiales son los siguientes:

- > Las entidades de nueva creación, en su primer período impositivo con base imponible positiva, tributarán por un porcentaje del 15%.
- > Las cooperativas fiscalmente protegidas tributarán un 20%.
- > Las entidades sin fines de lucro que cumplan con las condiciones marcadas tributarán un 10%.
- > A las sociedades y fondos de inversión y los fondos de activos bancarios se les aplicará un 1%.



 www.universae.com

